МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2025.11.07 № 01/1955

танай_____-ны № _____-т

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙД Б.ЭНХБАЯР ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Танай яамнаас ирүүлсэн Гэр бүлийн хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл, дагалдах хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудын төслийг зарчмын хувьд дэмжиж, дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

Нэг. Гэр бүлийн хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийн талаар:

Хуулийн төслийн үзэл баримтлалд шударгаар шүүлгэх эрхийг хангах процессын эрх зүйн зохицуулалтууд бүрэн тусгагдаагүй байгааг анхаарч, төслийг сайжруулахад чиглэсэн зарчмын шинжтэй дараах саналуудыг тусгах шаардлагатай байна. Үүнд:

1.1. Хуулийн төслийн үзэл баримтлалд гэр бүлийн холбогдолтой бүх хэрэг маргааныг дагнасан шүүх хянан шийдвэрлэхээр тусгажээ. Гэтэл хуулийн төсөлд тус шүүхийн харьяалан шийдвэрлэх хэрэг, маргааны төрлийг хэсэгчлэн тусгаж, гэрлэлт цуцлах, гэр бүлийн гишүүдийн тэжээн тэтгүүлэх, гэр бүлийн эд хөрөнгөтэй холбоотой харилцааг бүрэн тусгаагүй байна. Тухайлбал, төслийн 5 дугаар зүйл (Гэр бүлийн хэргийн төрөл)-д Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан онцгой ажиллагааны журмаар шийдвэрлэх болон эрх зүйн ач холбогдол бүхий үйл явдлыг тогтоохтой холбоотой хэргийг хамааруулахаар заасан байна. Мөн төслийн 5 дугаар зүйлийн 5.3-т “онцгой ажиллагааны журмаар хянан шийдвэрлэх гэр бүлийн хэргээс бусад гэр бүлийн хэргийг шүүх ердийн журмаар хянан шийдвэрлэнэ” гэж заасан боловч ямар төрлийн хэрэг маргааныг бусад гэр бүлийн хэрэгт хамааруулахтай холбоотой зохицуулалт байхгүй, зөвхөн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой ерөнхий зохицуулалтыг тусгажээ.

Иймд гэр бүлийн дагнасан шүүхийн харьяалан шийдвэрлэх хэрэг маргааны төрлийг цогц байдлаар бүрэн тусгаж, түүнд таарсан нөхцөл, шаардлагуудыг нарийвчлан тодорхойлох нь зүйтэй байна.

1.2. Олон улсын гэр бүлийн хэргийн шүүхийн туршлага, зарим судалгаанаас үзэхэд гэр бүлийн харилцаанаас үүдэлтэй хэргийг ангилах, онцлогт нь тохирсон хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг ялгамжтай хийхээр зохицуулсан байдаг. Тухайлбал, Япон Улсын гэр бүлийн шүүх нь гэр бүлийн болон өсвөр насны хүнд холбогдох хэргийн онцлогоос хамаарч тусгай процесс ажиллагааг хуульчилж, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээд насанд хүрсэн эсхүл өсвөр насны хүн байхаас хамааран ялгаатай хариуцлага оногдуулдаг байна.

Уг хуулийн төслийн үзэл баримтлалд “гэр бүлийн хэрэг”-ийн төрлийг өргөжүүлж, ангилах, эвлэрүүлэн зуучлалаар заавал орох хэргийг тодорхойлж, тэдгээрийн онцлогт нь тохирсон процессыг боловсронгуй болгох шаардлагатай гэж дурдсан боловч хуулийн төсөлд

1500202941

D:\Албан бичиг\АБ төсөл\2025 он\11 сар

тодорхой тусгаагүй байх тул гэр бүлийн хэргийн онцлогт тохирсон журамласан хэм хэмжээгээр нарийвчлан зохицуулж, Гэр бүлийн тухай, Хүүхэд хамгаллын тухай, Иргэн болон Эрүүгийн хуулиудад заасан аль төрлийн хэрэг маргаан гэр бүл, хүүхдийн хэрэгт хамаарахыг гэр бүлийн эрх зүйн онолд[1] тулгуурлан оновчтой, үндэслэлтэй тодорхойлж, төсөлд тусгах шаардлагатай байна.

1.3. Гэр бүлийн хэргийг хянан шийдвэрлэх шүүхийн харьяаллыг тогтоохдоо хөдөө, орон нутгийн иргэд гэр бүлийн маргаантай холбоотой асуудлаар аль шүүхэд нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлт гаргах, хаана харьяалагдах талаар огт зохицуулаагүй байна.

Шударга шүүхээр шүүлгэх эрхийн хүрээнд шүүхэд хандах эрх нээлттэй, шүүхэд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны өмнө эрх тэгш байх зарчим хэрэгждэг бөгөөд шударга шүүх нь хараат бус, бие даасан байхаас гадна үйл ажиллагаа нь нээлттэй, ил тод, хүртээмжтэй, хүрэлцээтэй байх шаардлагатай. Тухайлбал, орон нутагт, алслагдмал газар оршин суудаг иргэд шүүхэд хандах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх, бага насны хүүхэд холбогдсон хэрэг маргааныг шийдвэрлэх тохиромжтой орчныг бүрдүүлэх замаар шүүх хүн бүрт ээлттэй, хүртээмжтэй, хүрэлцээтэй байж хүн бүрийн шударга шүүхээр шүүлгэх эрх хангагдах тул шүүхийн харьяаллыг тодорхой тогтоох шаардлагатай байна.

1.4. Хуулийн төслийн 21.4.1-д “гэрлэгчид эвлэрэх боломжгүй буюу гэрлэгчдийн хэн нэгний байнгын хүчирхийлэл дарамтаас болж гэр бүлийн гишүүдийн амь нас, эрүүл мэнд болон хүүхдийн хүмүүжилд ноцтой аюул, хор уршиг учирч болзошгүй, эсхүл учирсан нь тогтоогдсон” тохиолдолд эвлэрүүлэн зуучлахгүйгээр гэрлэлт цуцалж болно гэжээ.

Гэр бүлийн хүчирхийллийн шинжтэй гэрлэлт цуцлах нэхэмжлэл гаргахад зохих хамгаалалтад аваагүйгээс хохирогч амь нас, эрүүл мэндээрээ хохирох, хүүхэд айдас дарамтад өртөх явдал цөөнгүй гарчээ. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд хүүхдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг тэргүүн ээлжид хамгаалах, хохирогчийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, аюулгүй байдлыг шуурхай хангах, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг хангах, нэгдмэл цогц байх зарчмыг үйл ажиллагаандаа баримтлахаар зохицуулсан боловч хохирогчид хамгаалалтаас гадуур байсаар байна.

Хуулийн төслийн үзэл баримтлалд “хүчирхийлэл үйлдэгдсээр байтал нотлохыг шаардаж гэрлэлт цуцлах нэхэмжлэлийг хүлээж авахгүй байх нөхцөлийг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 132 дугаар зүйлийн 132.4, Гэр бүлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4 дэх хэсэг бүрдүүлсэн зохицуулалт болж байна” гэж тусгасан боловч уг хүчирхийлэлтэй нөхцөл байдлыг тогтоосон байхыг төслийн 21 дүгээр зүйлийн 21.4.1-д дахин тусгасан байна.

Мөн зарим судалгаанд гэр бүлийн хүчирхийллийн шинжтэй гэрлэлт цуцлах нэхэмжлэлийг хүлээн авахдаа аливаа шаардлага, цензур, холбогдох нотлох баримтыг шаардаж, буцаахгүй байхад анхаарах шаардлагатайг онцолжээ. Эдгээрээс үзэхэд нэхэмжлэгч гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаагаа өөрөө нотлох, энэ нь тогтоогдвол эвлэрүүлэн зуучлуулах арга хэмжээгүй авахгүйгээр гэр бүл цуцлаад орхих асуудал практикт нэгэнт тогтсоныг зохицуулалтгүй хэвээр хуулийн төсөлд үлдээх нь хүний эрх зөрчигдөхөөс үр дүнтэй урьдчилан сэргийлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхгүйгээр хүний эрх зөрчих эрсдэлийг бий болгож байна.

Иймд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй байж болзошгүй үйлчлүүлэгчийг хохирогч хамгаалах холбогдох байгууллага, эрх бүхий албан тушаалтанд холбон зуучлах, нэхэмжлэлийн шаардлага, бүрдүүлбэрийг багасгах, гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн

---

[1] Гэр бүлийн эрх зүйд “Гэрлэх, гэрлэлт дуусгавар болох, гэрлэлтийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцох, журам, нөхцөл болон үрчлэлт, хүүхдийг гэр бүлдээ авч хүмүүжүүлэх, асран хамгаалах, харгалзан дэмжихтэй холбогдсон гэр бүлийн гишүүдийн хооронд үүссэн эд хөрөнгийн бус амины болон эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулж байгаа хэм хэмжээ гэж маш өргөн утгаар тодорхойлсон байдаг.

талаарх баримтыг холбогдох байгууллагаас гаргуулан авах, хүүхэдтэй холбоотой бусад асуудлыг заавал хамтад нь шийдвэрлэх талаар зохицуулалтыг хуулийн төсөлд тусгах;

1.5. Гэр бүлийн нөхцөл байдлыг шинжлэн судлах үндэслэл, журам, стандартыг тодорхой хуульчлахтай холбоотой дараах зохицуулалтыг анхаарах шаардлагатай байна. Үүнд:

- Хуулийн төсөлд гэр бүлийн нөхцөл байдлыг шинжлэн судлах, шүүхийн шатан дахь эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааг шинээр зохицуулсан нь олон улсын гэр бүлийн шүүхийн жишигт нийцсэн, гэр бүлийн харилцааг дэмжих, хэвээр авч үлдэхэд чиглэсэн шинэчлэг зохицуулалт байна.

Хуулийн төслийн танилцуулгад "гэр бүлийн нөхцөл байдлын шинжээчийн үнэлгээний тайланг бүх хэрэгт заавал шаардахгүй" гэсэн боловч ямар төрлийн маргаанд гэр бүлийн нөхцөл байдлыг шинжлэн судлах эсэх, түүнийг ямар үндэслэл, журмын дагуу хэрэгжүүлэх, заавал явуулах хэргийн төрлийг тодорхойлоогүй, түүнд таарсан нөхцөл шаардлагуудыг төсөлд тусгайлан зохицуулаагүй, хэт ерөнхий тусгажээ.

Түүнчлэн, "Нөхцөл байдлын шинжээч" гэр бүлийн гишүүдийн эвлэрэх боломжтой эсэх талаарх санал, дүгнэлт гаргах, "эвлэрүүлэн зуучлах хороо" нөхцөл байдлын шинжилгээгээр эвлэрэх боломжгүй гэр бүлийн хэргийг эвлэрүүлэх хуралдааныг зохион байгуулах зэргээр давхардсан агуулгатай, эдгээр үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх журамласан хэм хэмжээ дутагдалтай байна.

- Хуулийн төсөлд "холбогдох байгууллага, хувь хүнээс дансны мэдээлэл, хөрөнгийн байдал, орлого, боловсролын байдал болон бусад шаардлагатай мэдээлэл, лавлагаа, тодорхойлолтыг гаргуулах"-аар заасан боловч нотлох баримтыг цуглуулах, шалгах, үнэлэхтэй холбоотой шинжээч, мэргэжилтэн, бусад оролцогчдын эрх, үүргийг тодорхойлох, тодорхой нөхцөл байдлыг тогтоох зорилгоор цагдаагийн болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, прокурор, гэр бүл, хүүхдийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтантай харилцах зохицуулалтыг боловсронгуй болгох;

- Хуулийн төслийн танилцуулгад "шинжээчийн үнэлгээний тайлан нь Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан шинжээчийн 47 дугаар зүйлд заасан шинжээчийн дүгнэлтээс ялгаатай буюу талууд дахин, нэмэлт шинжилгээ хийлгэх, шинжээчийн үнэлгээний тайланд гомдол гаргах эрхгүй болно. Өөрөөр хэлбэл, энэхүү гэр бүлийн нөхцөл байдлын шинжээчийн үнэлгээний тайланд Шүүх шинжилгээний тухай хуульд заасан журам үйлчлэхгүй" гэж заасан ч "шинжээч томилох, шинжээчийн үнэлгээний тайлан гаргах" гэх нэр томьёо, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа нь шүүхийн шинжилгээний үйл ажиллагаатай төстэй байдлаар зохицуулсныг нягтлан үзэхэд хууль зүйн утгаараа нийцэхгүй байна.

Шүүх шинжилгээний тухай хуулиар ""шинжээч" гэж шүүх шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргахаар хуульд заасан журмын дагуу томилогдсон тусгай мэдлэг бүхий хүнийг"", ""'шинжээчийн дүгнэлт'' гэж хуульд заасан шинжилгээ хийх үйл ажиллагааны стандартыг хангаж, тусгай мэдлэгийн хүрээнд гаргасан нотлох баримтын эх сурвалж болох баримт бичиг""-ийг хэлэхээр заажээ. Өөрөөр хэлбэл, дээрх хуульд "шинжээч" гэж хэнийг үзэх, ямар үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг тусгайлан зааж, нэр томьёо, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, баримтлах зарчмыг журамласантай хуулийн төсөлд тусгасан "шинжээч", "шинжээчийн үнэлгээний тайлан" гэх нэр томьёо, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа нийцэхгүй байх тул өөрчлөх эхсүл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, баримтлах зарчмыг Шүүхийн шинжилгээний тухай хуульд нийцүүлэн боловсруулах;

- Гэр бүлийн нөхцөл байдлыг шинжлэн судлах, холбогдох байгууллагаас нотлох баримт мэдээлэл цуглуулахдаа гэр бүлийн гишүүдийн нууц, эмзэг мэдээлэл задрах, зориуд олон нийтэд тараах үйлдэл гаргахаас урьдчилан сэргийлж хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах, түүнд хяналт тавихтай холбоотой зохицуулалтыг тусгах.

1.6. Шүүхийн шатан дахь эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцоо, процесс ажиллагаа, хүний нөөц, төсөв, эдийн засгийн баталгаатай холбогдох зохицуулалтыг тодорхой хуульчлахад дараах зохицуулалтыг анхаарах шаардлагатай байна. Үүнд:

- Одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулиудад шүүхийн шатанд эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцоог бий болгохтой холбоотой зохицуулалт байхгүй байгааг анхаарч, оновчтой шийдвэрлэх;

- Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны зарчим, үзэл баримтлалаас үзэхэд оролцогч талуудын хооронд үүссэн маргааныг тухайн маргаанд ямар нэгэн ашиг сонирхолгүй, хөндлөнгийн гуравдагч этгээдийн оролцооны тусламжтайгаар шийдвэр гаргах үйл ажиллагааг ойлгохоор тусгажээ. Өөрөөр хэлбэл, хэрэг маргаанд хамааралгүй этгээд энэхүү үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр заасан байна. Харин Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд "шүүгч" гэж хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу томилогдож, шүүгчийн тангараг өргөсөн, шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлж байгаа этгээдийг хэлэхээр заасан байна. Гэтэл хуулийн төсөлд "эвлэрүүлэн зуучлах шүүгч" гэх өөр нэр томьёо, албан тушаалыг шинээр бий болгосон нь дээрх хуулиудын зарчим, үзэл баримтлал, зохицуулалттай зөрчилдөж байна.

- Хуулийн төслийн 33 дугаар зүйлийн 33.3-д "Энэ хуулийн 33.1-д заасан эвлэрүүлэн зуучлалын хорооны орон тооны бус гишүүн нь эвлэрүүлэн зуучлалын ажиллагаанд оролцсоны төлөө аливаа төрлийн урамшуулал авахгүй" гэж заасан нь Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуульд "анхан шатны шүүх дээр орон тооны болон орон тооны бус эвлэрүүлэн зуучлагч ажиллана", "шүүх дэх орон тооны бус эвлэрүүлэн зуучлагчийн ажлын хөлсийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл тогтооно." гэж заасантай зөрчилдөж байна.

Иймд шүүхийн шатан дахь эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцоо, процесс ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэх, хүний нөөц, төсөв, эдийн засгийн баталгаатай холбогдох зохицуулалтыг тодорхой хуульчлах шаардлагатай байна.

1.7. Хууль тогтоомжийн тухай хуулиар "хууль тогтоомжийн төслийг үзэл баримтлалд нь нийцүүлэн боловсруулна.", хуулийн төслийн агуулгад тавих нийтлэг шаардлагыг нарийвчлан тогтоохдоо энэ хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2-д дэх заалтад "тухайн хуулиар зохицуулах нийгмийн харилцаанд хамаарах асуудлыг бүрэн тусгасан байх", 29.1.8 дэх заалтад "тухайн хуулиар зохицуулах нийгмийн харилцаа, хуулийн үйлчлэх хүрээ, эрх зүйн харилцаанд оролцогч хүн, хуулийн этгээдийн эрх, үүрэг, зохицуулалтад удирдлага болгох зарчим, харгалзан үзэх нөхцөл байдал, нийтийн эрх зүйн этгээдийн чиг үүрэг, эрх хэмжээ, тэдгээрийг биелүүлэх журмыг тусгасан байх."-аар заасан байна. Гэвч уг хуулийн төслийн агуулга, ерөнхий бүтэц нь үзэл баримтлал, энэ хуулиар зохицуулах харилцаа, зарчим, зорилго, зорилттойгоо уялдаагүй, зохицуулах харилцааг цогцоор тусгаагүй нь Монгол Улсад Гэр бүл, хүүхдийн хэргийн дагнасан шүүх байгуулж, гэр бүлийн холбогдолтой хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны онцлогт нь нийцсэн эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд хуулийн төслийн үйлчлэх хүрээ, зохицуулах харилцаа нь нийцэхгүй байгааг анхаарч Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн шаардлагад нийцүүлэх нь зүйтэй байна.

Хуулийн төсөлд тусгах найруулгын шинжтэй санал:

1. Улсын дээд шүүхийн 2023 оны 17 дугаар тогтоолд "Иргэний эрх зүйн харилцаа өргөн хүрээтэй бөгөөд үүнд гэр бүлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хүүхдийн эрх ашигтай холбоотой хэсэг, түүнчлэн онцгой ажиллагааны журмаар хянан шийдвэрлэх хэрэгт мэтгэлцэх зарчим хамаарахгүй тул эдгээр ажиллагаанд шүүх санаачилгаараа нотлох

баримт бүрдүүлэх эрхтэй.” гэж шийдвэрлэсэн. Мөн Гэр бүлийн хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөлд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд “шүүх нотлох” зарчим баримтална, түүнчлэн “гэр бүлийн нөхцөл байдлын шинжээчийг томилно” гэснээс үзэхэд шүүх санаачилгаараа хянан шийдвэрлэх ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр байгаа нь уг хуулийн төслийн гол үзэл баримтлал юм. Өөрөөр хэлбэл, гэрлэлт, гэр бүлийн хүрээнд үүссэн харилцааг хянан шийдвэрлэхэд шүүгчээс тухайн хэргийн учир шалтгаан, нөхцөл байдлыг тогтоох нарийн мэдрэмж шаарддаг онцлог шинжтэй харилцаа бөгөөд түүнд тохирсон шийдэл, зохицуулалтыг шаарддаг хэргийн төрөл юм. Энэ төрлийн хэргийг хянан шийдвэрлэхэд иргэний эрх зүйн гол зарчим болох зөвхөн талуудын нотлох баримтад үндэслэх бус шүүгч өөрийн санаачилгаар шалгах ажиллагаа явуулах зарчмыг баримтлахаар гэр бүлийн эрх зүйн онолд тусгасан байх тул төслийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1. дэх заалтад заасан “мэтгэлцэх” зарчим байх эсэхийг хянаж үзэх;

2. Хуулийн төслийн 10 дугаар зүйлд “зохигч биечлэн оролцох” харилцааг зохицуулахдаа “зохигч, хариуцагч, гэрлэгчдийн хэн нэг” гэсэн ялгаатай нэр томьёогоор тодорхойлжээ. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд “хэргийн зохигч гэдэгт нэхэмжлэгч, хариуцагч, хуульд заасны дагуу тэдгээртэй эрх зүйн хувьд ижил эрх, үүрэгтэйгээр хэрэгт оролцож байгаа этгээд хамаарна.” заасан байх тул нэр томьёог ижилтгэх;

3. Хуулийн төслийн 22-29 дүгээр зүйлд иргэнийг сураггүй алга болсонд тооцуулах, иргэнийг хязгаарлагдмал чадамжтай, эсхүл эрх зүйн чадамжгүй гэж тооцуулахтай холбоотой зохицуулалтыг тусгасан нь гэр бүл, хүүхдийн дагнасан шүүхийн харьяалалд оруулах болсон үндэслэл, шалтгааныг хуулийн төслийн үзэл баримтлалд огт дурдаагүй, мөн эдгээр бүртгэлийн шинж чанартай зохицуулалт нь гэр бүлийн хэрэг маргааны төрөлд хамаарах эсэхийг үндэслэлтэй тогтоогоогүй байх тул хуулийн төслөөс хасах;

4. Зарим судалгаанаас үзэхэд улс орнууд хүүхэд үрчлэхтэй холбоотой харилцааг шүүхээр хянан шийдвэрлүүлдэг байна. Түүнчлэн, Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлалд хүүхэд үрчлэх асуудлыг шүүхээр шийдвэрлэх, энэ төрлийн хэрэг маргааны гэр бүл, хүүхдийн хэргийн шүүх хянан хэлэлцэхээр зохицуулсан байх тул хүүхэд үрчлэхтэй холбоотой нөхцөл шаардлагын талаарх журамласан хэм хэмжээг хуулийн төсөлд тусгах;

5. Гэр бүлийн хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл, дагалдах хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг Гэр бүлийн тухай, Хүүхэд хамгаллын тухай хууль болон Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлтэй уялдуулах, хүний эрхийн олон улсын гэрээнд нийцүүлэх, хүний эрхийн суурь зарчмыг хангах, хуулийн нэр томьёог жигдлэх, хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах, хэрэгжилтийн үр нөлөөг дээшлүүлэхэд шаардлагатай зохицуулалт, үйл ажиллагааг журамласан хэм хэмжээг хуульчлах нь зүйтэй байна.

6. Хуулийн төслийн агуулга нь шударгаар шүүлгэх эрхийг хангах зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн процессын эрх зүйн зохицуулалтыг бүрэн тусгасан эсэх талаас нь сайтар нягтлан үзэж, салбарын эрдэмтэн, судлаачдын хүрээнд хэлэлцүүлэх нь үр дүнтэй гэж үзэж байна.

Хоёр.Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулиудын нэмэлт, өөрчлөлтөөр өсвөр насны хүнд холбогдох хэргийг гэр бүл, хүүхдийн дагасан шүүх шийдвэрлэхтэй холбоотой зохицуулалтыг тусгасан байгаа нь Гэр бүлийн хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал, хуулийн төсөлтэй уялдахгүй байна. Өөрөөр хэлбэл, Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1 дэх хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийг үзэл баримтлалд нь нийцүүлэн боловсруулна.”, 16.2 дахь хэсэгт Хууль

тогтоомжийн төслийг энэ хуулийн Дөрөвдүгээр бүлэг болон 12.1.1-д заасан аргачлалын дагуу боловсруулна." гэж заасантай тус тус нийцэхгүй байгаа юм.

Иймд өсвөр насны хүнд холбогдох хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой зохицуулалтын талаарх дээрх хуулиудын нэмэлт, өөрчлөлтийн төслүүдийг Гэр бүлийн хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслөөс тусад нь авч үзэх шаардлагатай бөгөөд дараах асуудлыг анхаарч үзнэ үү.

1. Хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйлд "Эрүүгийн хуулийн 8.7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт 2.1-2.9 дэх заалтаар хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээний хүрээнд тодорхой үүрэг хүлээлгэх" зохицуулалтыг нэмж тусгасан нь өсвөр насны хүнд холбогдуулан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулахтай холбоотой Бээжингийн жишиг дүрмийн 11 дүгээр зүйлд заасан хүүхдийн хэргийг шүүхээр шийдвэрлэхээс өмнө албадлагын арга хэмжээ, нийгмийн үйлчилгээ, зөвлөгөө, түр хяналт зэрэг албан бус арга хэрэглэхийг уриалсантай нийцэж байна. Гэвч хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээний хүрээнд нэмэлтээр хүлээлгэх үүрэгт "нийгэмд тустай ажил хийлгүүлэх" гэдэг нь энэ хуульд заасан "нийтэд тустай ажил хийлгэх" ялын төрлөөс ялгаатай эсэх, нийгэмд тустай ажилд ямар төрлийн ажлыг хамааруулах эсэх нь тодорхойгүй, түүнчлэн бусад нэмэлтээр тусгасан тодорхой үүрэг хүлээлгэх арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, хэрэгжүүлэх хугацаа, үр нөлөөг бодитой үнэлэх талаар зохицуулалтыг тусгах шаардлагатай байна.

Түүнчлэн, Комиссоос 2025 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 01/1311 дугаартай албан бичгээр уг хуулийн төсөлд тусгах саналыг хүргүүлсэн боловч төсөлд тусгагдаагүй байх тул тус саналыг тусгахыг Танаас хүсье.

ДАРГА Д.СҮНЖИД